日照市市级行政事业单位国有资产处置管理办法

（征求意见稿）

第一章　总　　则

第一条　为规范市级行政事业单位国有资产处置管理，维护国有资产的安全和完整，根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于执行行政事业单位财务和会计制度的市级行政事业单位、社会团体和组织。

第三条　本办法所称的国有资产处置，是指市级行政事业单位对其占有、使用的国有资产进行产权转让或产权注销的行为。处置方式包括无偿划转、对外捐赠、转让、置换、报废、损失核销等。无偿划转方式处置国有资产的，以不改变国有资产性质为前提。

第四条　符合下列情形的市级行政事业单位国有资产应当予以处置：

（一）因技术原因确需淘汰或者无法维修、无维修价值的；

（二）涉及盘亏等非正常损失的；

（三）已超过使用年限且无法满足现有工作需要的；

（四）因自然灾害等不可抗力造成毁损、灭失的；

（五）因单位分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变或者部分职能、业务调整等而移交的；

（六）发生产权变动的；

（七）长期闲置、低效运行或超标准配置的；

（八）按照国家规定强制报废的；

（九）在不影响本单位业务正常开展的前提下，权属关系变更能够带来更大经济效益或者能够减少经济损失的；

（十）依照国家有关规定需要处置的其他情形。

第五条　市级行政事业单位国有资产处置应当遵循公开、公正、公平和竞争择优的原则，按照规定权限履行审批手续，未经批准不得自行处置。

第六条　市级行政事业单位拟处置的国有资产权属应当清晰，取得或者形成的方式应当合法合规，权属关系不明或者存在权属纠纷的，应当按照有关规定界定权属后予以处置。被设置为担保物的国有资产处置，应当符合《中华人民共和国民法典》等法律的有关规定。

第二章　处置权限和要求

第七条　财政部门、各主管部门按照规定权限对市级行政事业单位国有资产处置事项进行审核、审批或者备案。

第八条　下列国有资产处置事项应当经各主管部门审核同意后报财政部门审批：

（一）房屋建筑物（含土地使用权，不含违规违建等临时性建筑）；

（二）货币性资产（含货币资金及往来款项）；

（三）对外投资（含股权）；

（四）单项账面原值大于30万元的交通运输工具；

（五）单项账面原值大于300万元的无形资产（不含土地使用权）；

（六）单项账面原值大于300万元的通用及专用设备；

（七）单位撤销、合并、分立、改制、隶属关系改变等情形下的整体资产处置。

重大资产处置事项由主管部门报经市政府批准后办理。上述规定以外的国有资产由各主管部门审批。

第九条　市级研究开发机构、高等院校对持有的科技成果，

可以自主决定转让，除涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术外，不需报各主管部门和财政部门审批或者备案。涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术的科技成果转让，由各主管部门按照国家有关保密制度的规定审批。

市级研究开发机构、高等院校以科技成果作价投资形成的国有股权无偿划转、转让、损失核销等处置事项，由各主管部门审批。

第十条　市级行政事业单位国有资产处置的一般程序：申报、审核或审批、处置、备案及调账。

（一）申报。市级行政事业单位提交书面的资产处置申请报告、资产清单等有关材料，按照资产处置审批权限报送主管部门或财政部门审核、审批。

（二）审核或审批。主管部门对市级行政事业单位资产处置申请报告及相关材料进行审核，并按有关规定和权限进行审批，报财政部门备案；其中属于财政部门审批的，由主管部门审核同意后以文件形式转报财政部门。

（三）处置。财政部门、各主管部门对国有资产处置事项的批复，是国有资产处置的依据。市级行政事业单位取得资产处置事项批复后，应当按规定及时进行资产处置、上缴处置收入，并办理产权变更或注销手续。

（四）备案及调账。资产处置完成后，市级行政事业单位

应及时将处置结果报财政部门备案，并根据批准文件、审批表及其他合法有效凭证进行账务处理，调整有关资产、资金账目；同时在“山东财政预算管理一体化系统”中进行相应的操作，及时减少或增加相关资产，确保账实相符和账账相符。

第十一条　除国家另有规定外，市级行政事业单位转让、拍卖、置换国有资产等，应当依法进行资产评估，并按照国有资产评估管理有关规定进行核准或者备案。委托社会中介机构评估实行有偿服务，按照审批权限进行委托，采取“谁委托谁付费”的原则管理。

第十二条　市级行政事业单位、主管部门对申办资料的真实性、合法合规性、完整性和有效性负责。社会中介机构及相关执业人员对所出具的审计报告、评估报告、经济或者技术鉴证证明、法律意见书等独立承担法律责任。

第十三条　在突发公共卫生事件或者国家重大自然灾害等应急情况下，相关单位可本着急事急办、特事特办的原则，按照主管部门要求履行相关程序后处置国有资产，待应急事件结束后报相关部门备案。

第十四条　市级行政事业单位国有资产处置情况应当在行政事业性国有资产管理情况年度报告中予以反映。

第十五条　经批准处置的国有资产，在资产完全移交之前，除另有规定外，原占有、使用单位对相关资产的安全完整负责。

第十六条　市级单位因撤销、合并、分立、改制、隶属关系改变等原因进行整体国有资产处置的，依据有关部门的批准文件，由主管部门申请，财政部门根据实际需要，组织办理资产清查和财务审计等相关事项。

第三章　处置方式和要求

第一节　无偿划转

第十七条　无偿划转是指在不改变国有资产性质的前提下，以无偿转让的方式变更国有资产占有、使用权的行为。

第十八条　无偿划转国有资产应当按照以下程序办理：

（一）市级行政事业单位之间无偿划转国有资产，由划出方按照相应权限履行审批手续；

（二）跨级次无偿划转国有资产，由市级无偿划转给其他地市或区县的，应当附接收方主管部门和同级财政部门同意接收的相关文件，由市级行政事业单位按相应权限履行审批手续；由其他地市或区县无偿划转给市级的，由划出方按照同级财政部门规定的处置权限履行审批手续。

第十九条　市级行政事业单位申请无偿划转国有资产，应

当由划出方提交以下材料：

（一）无偿划转申请书；

（二）单位内部决策文件；

（三）资产处置审批表（见附件）；

（四）资产价值凭证及产权证明复印件（加盖单位公章），如购货发票或者收据、记账凭证、资产信息卡、竣工决算报告、国有土地使用权证、房屋所有权证、不动产权证、专利证、著作权证、担保（抵押）凭证、债权或者股权凭证、投资协议等凭据的复印件，下同。没有取得资产产权证明的，需由政府或有关部门出具产权所属证明;

（五）因单位撤销、合并、分立、改制等原因而移交资产，需提供撤销、合并、分立、改制的批文;

（六）其它相关文件和需要说明的材料。

第二节　对外捐赠

第二十条　对外捐赠是指市级行政事业单位依照《中华人民共和国公益事业捐赠法》，自愿无偿将其占有、使用的国有资产赠与合法受赠人的行为。

市级行政事业单位对外捐赠应当利用本单位闲置或淘汰且具有使用价值的资产，不得新购资产用于对外捐赠。

同一部门上下级单位之间和部门所属单位之间，不得相互捐赠资产。

第二十一条　市级行政事业单位申请对外捐赠国有资产，应当提交以下材料：

（一）对外捐赠申请书，内容应包括对外捐赠事由、方式、责任人、国有资产构成及数额、对外捐赠事项对本单位财务状况和业务活动影响情况等;

（二）单位内部决策文件；

（三）资产处置审批表（见附件）；

（四）国有资产价值凭证及产权证明；

（五）捐赠协议；

（六）其它相关文件和需要说明的材料。

第二十二条　对外捐赠应当依据受赠方出具的凭证或者捐赠资产交接清单予以确认。

第三节　转让

第二十三条　转让是指市级行政事业单位变更国有资产占有、使用权并取得收益的行为。市级行政事业单位转让国有资产，应当通过公共资源交易平台，以公开竞争方式进行。不适用或者不便于以公开方式进行转让的，经批准可采取协议或者

以国家法律法规规定的其他方式进行。

资产评估结果是处置资产作价的依据。当交易价格低于评估结果的 90%时，按原渠道报经原审核部门重新批准后继续进行。

第二十四条　市级行政事业单位申请转让国有资产，应当提交以下材料：

（一）转让申请书，内容应包括转让资产的基本情况，转让原因及方式，可行性及风险分析等;

（二）单位内部决策文件；

（三）资产处置审批表（见附件)；

（四）经批准可采取协议方式转让的，提供草签协议或者合同草案;

（五）国有资产价值凭证及产权证明；

（六）其它相关文件和需要说明的材料。

第四节　置换

第二十五条　置换是指市级行政事业单位与其他单位以固定资产、无形资产等为主进行的资产交换，一般不涉及货币性资产或者只涉及用于补差价的少量货币性资产。资产置换，应当以财政部门、各主管部门核准或者备案的资产评估报告所确

认的评估价值作为置换对价的依据。

第二十六条　市级行政事业单位申请置换国有资产，应当提交以下材料：

（一）资产置换申请书，内容包括双方拟用于置换资产的基本情况、设置担保情况，置换的原因、方式，可行性及风险分析等；

（二）单位内部决策文件；

（三）国有资产价值凭证及产权证明；

（四）置换双方签署的意向性协议；

（五）其它相关文件和需要说明的材料。

第五节　报废

第二十七条　报废是指按照有关规定或者经有关部门、专家鉴定，对因技术原因确需淘汰或者无法维修、无维修价值的国有资产，或者已超过使用年限且无法满足工作需要的国有资产，进行产权核销的国有资产处置行为。市级行政事业单位已达使用年限仍可继续使用的国有资产，应当继续使用。

第二十八条　市级行政事业单位申请报废国有资产，应当提交以下材料：

（一）资产报废申请书，内容应包括报废资产的原因、价

值情况、对本单位财务状况和业务活动影响情况等；

（二）单位内部决策文件；

（三）资产处置审批表及公物仓回收资产处置审核表（见附件）；

（四）报废资产的有关规定或者有效证明，如政府或者相关职能部门强制淘汰、强制报废的有关文件、证明、规定或者报废标准，有关职能机构出具的资产报废专业技术鉴定证明或者专家鉴定意见，主管部门组织的内部专业技术人员鉴定意见等；

（五）因房屋拆除等原因需办理国有资产核销手续的，提交相关职能部门的房屋拆除批复文件、建设项目拆建立项文件、双方签定的房屋拆迁补偿协议等；

（六）专利、非专利技术、著作权、资源资质等因被其他新技术所代替或者已经超过法律保护的期限、丧失使用价值和转让价值的，提供有关技术部门的鉴定材料，或者已经超过法律保护期限的证明文件；

（七）国有资产价值凭证及产权证明；

（八）其它相关文件和需要说明的材料。

第六节　损失核销

第二十九条　损失核销是指由于发生盘亏、毁损、非正常损失等原因，按照有关规定对国有资产损失进行核销的国有资产处置行为。市级行政事业单位对发生的国有资产损失，应当及时处理。

第三十条　市级行政事业单位申请存货、固定资产、无形资产等国有资产损失核销，应当提交以下材料：

（一）损失核销申请书，内容应包括所属单位资产核销的原因，保险理赔或责任方赔偿情况，对相关责任人的处理意见，主管部门审核意见等;

（二）单位内部决策文件；

（三）资产损失核销的有效证明，如生效的司法判决裁定文书、行政执法决定书，法定仲裁机构仲裁裁决,有关职能机构出具的证明、文件、专家鉴定意见等；国有资产被盗的，需要提供公安机关出具的结案证明；因不可抗力因素（自然灾害、意外事故）造成国有资产毁损的，需要提供相关部门出具的受灾证明、事故处理报告、车辆报损证明、房屋拆除证明等；

（四）国有资产价值凭证及产权证明；

（五）其它相关文件和需要说明的材料。

第三十一条　市级行政事业单位申请对外投资、担保（抵押）国有资产的损失核销，应当提交以下材料：

（一）损失核销申请书，内容包括单位该项对外投资的初始情况、投资企业近几年的经营状况、损失原因、主管部门审核意见等;

（二）单位内部决策文件;

（三）被投资单位的清算审计报告及注销文件、第三方机构出具的经济鉴证证明和具有法律效力的证明材料,涉及仲裁或者提起诉讼的，提交仲裁决定或者法院判决等相关法律文书;

（四）国有资产价值凭证及产权证明;

（五）其它相关文件和需要说明的材料。

第三十二条　市级行政事业单位申请货币性资产损失核销，应当提交以下材料:

（一）损失核销申请书，内容应包括单位货币性资产损失发生的情况说明、损失原因、追缴情况、主管部门审核意见等;

（二）单位内部决策文件;

（三）资产损失核销的有效证明，如法院破产公告、破产清算文件，政府部门的撤销注销证明等有关文件;

（四）国有资产价值凭证及产权证明;

（五）其它相关文件和需要说明的材料。

第三十三条　市级单位对经批准核销的货币性资产损失和对外投资损失，应当建立“账销案存”管理制度，妥善保管相

关资料、凭证，并继续予以追索。

第四章　处置收入

第三十四条　处置收入是指在转让、置换、报废等处置国有资产过程中获得的收入，包括转让资产收入、置换差价收入、拆迁补偿收入、报废报损残值变价收入、保险理赔收入、转让土地使用权收益等。

第三十五条　除国家另有规定外，市级行政事业单位国有资产处置收入，应当在扣除相关税金、资产评估费、拍卖佣金等费用后，按照政府非税收入和国库集中收缴管理有关规定及时上缴国库。土地使用权转让收益以及占地补偿收益，按照有关规定上缴国库，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

第五章 监督检查和法律责任

第三十六条　财政部门对市级行政事业单位国有资产处置情况进行监督检查。

主管部门应当切实履行国有资产监管职责，定期或者不定期对所属行政事业单位国有资产处置情况进行监督检查。

市级行政事业单位要落实国有资产管理主体责任，建立和完善资产内部控制管理制度，定期对本单位国有资产处置情况开展自查。

第三十七条　财政部门、主管部门、市级行政事业单位及其工作人员在国有资产处置管理工作中，存在违反本办法规定的行为，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《行政事业性国有资产管理条例》等国家有关规定追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条　主管部门及其所属行政事业单位在国有资产处置过程中有下列情形之一的，依纪依法追究相关人员责任：

（一）未按照规定经集体决策或者履行审批程序，擅自越权对规定限额以上的国有资产进行处置；

（二）未按照规定办理国有资产处置手续，对不符合规定的申报处置材料予以审批；

（三）采用弄虚作假等方式低价处置国有资产；

（四）截留国有资产处置收入；

（五）未按照规定评估国有资产导致国家利益损失；

（六）其他造成单位国有资产损失的行为。

第六章　附 则

第三十九条　执行企业财务、会计制度的市级事业单位，以及市级行政事业单位所办国有及国有控股企业国有资产处置，按照企业国有资产管理有关规定执行，不适用本办法。

第四十条　公共基础设施、政府储备物资、国有文物文化等行政事业性国有资产处置，以及市级行政事业单位境外国有资产处置，按照有关规定执行。

第四十一条　涉密国有资产的处置，按照国家有关保密规定办理。人民防空国有战备资产处置，按照《中华人民共和国人民防空法》的规定办理。

第四十二条　市级行政事业单位召开重大会议、举办大型活动等临时购建的国有资产以及临时机构的资产处置，依照本办法执行。

第四十三条　市级行政事业单位处置办公用房和公务用车，《日照市党政机关办公用房管理实施办法》、《日照市党政机关公务用车管理实施办法》等有规定的，从其规定。

第四十四条　　本办法自印发之日起施行，此前颁布的有关行政事业单位国有资产管理规定，与本办法相抵触的，以本办法为准。《日照市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（日财资〔2017〕12号）、《关于调整市级行政事业单位国有资产处置审批权限的通知》（日财资〔2021〕82号）同时废止。

附件：1、市级行政事业国有资产处置审批表（一）

2、市级行政事业国有资产处置审批表（二）

3、市级政府公物仓回收资产处置审核表